

시정 및 주의요구

제 목 안전보건교육 불철저

소 관 부 서(기관) ♠♠♠♠처, ○○본부

조 치 부 서(기관) ♠♠♠♠처, ○○본부

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 산업재해를 예방하고 근로자의 안전사고 및 질병을 방지하여 건강을 유지하기 위해 「산업안전보건법」 등에 따라 안전보건교육을 실시하고 있다.

2. 판단 기준

「산업안전보건법 시행령」 제2조(적용범위 등)의 별표1¹⁾ 5호 다목²⁾에 따라 □□ 주관 부서는 문서³⁾로 ★★★★★처를 제외⁴⁾한 □□를 안전보건교육 적용 대상에서 제외하였다.

한편 「직제 규정 시행세칙」 제6조(업무분장)에 따라 ♠♠♠♠처는 산업안전 및 보건 관리업무를 총괄하고 있다.

따라서 안전보건교육 대상인 ★★★★★처는 관련 법령에서 규정한 안전보건교육을 실시하여야 하며 ♠♠♠♠처는 총괄부서로서 안전보건교육이 적절하게 수행되고 있는지 관리하여야 한다.

1) 제목 : 법의 일부를 적용하지 않는 사업 또는 사업장 및 적용 제외 법 규정

2) 사무직에 종사하는 근로자만을 사용하는 사업장(사업장이 분리된 경우로서 사무직에 종사하는 근로자만을 사용하는 사업장을 포함한다)

3) 관련 문서 : ☐☐처-XXXX(20XX. X. XX.) 「□□ 안전보건관리 업무 간소화 추진」

4) ★★★★★처는 별도의 실험실을 보유하고 있어서 안전보건교육 대상에 포함함.

한편 「같은 법」 제29조(근로자에 대한 안전보건교육)에 따르면 유해하거나 위험한 작업은 해당 작업과 관련된 안전보건교육(이하 “특별교육”이라 한다)을 추가로 하여야 하며, 특별교육 대상 작업별 교육은 「같은 법 시행규칙」 제26조(교육시간 및 교육내용)의 별표5에 규정되어 있다.

따라서 각 소속기관은 관련 법령에서 규정하고 있는 유해하거나 위험한 작업을 하는 직원에게 특별교육을 추가로 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 안전보건교육 불철저

그런데 20xx. x. x.부터 20xx. x. xx. 감사일 현재까지 소속기관별 안전보건교육 현황을 점검한 결과 □□ ★★★★★처는 안전보건교육을 실시하지 않고 있는 것으로 확인되었고 총괄부서인 ♠♠♠♠처는 이 사실을 인지하지 못하고 있었다.

그 결과 ★★★★★처의 실험기계 및 유해화학물질을 사용하는 실험분석 근로자 등은 해당 업무의 위험성 정보를 인지하지 못하여 위험요소에 노출될 우려가 있다.

따라서 ♠♠♠♠처는 ★★★★★처 근로자가 안전보건교육을 받을 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.

나. 특별교육 불철저

그런데 20xx. x. x.부터 20xx. x. xx. 감사일 현재까지 소속기관의 안전보건교육 현황을 점검한 결과 ◎◎본부 ▽▽처는 「같은 법 시행규칙」 제26조에서 규정한 특별교육 대상 작업을 하는 근로자에게 특별교육을 실시하지 않고 있었다.

그 결과 해당 근로자는 위험한 작업으로부터 안전을 지킬 수 있는 특별교육의

기회를 상실하여 위험에 노출되는 등 안전사고 발생의 우려가 있다.

따라서 위험한 작업에 노출된 근로자에게 위험성을 상기시키고 근로자가 스스로 안전하게 근무할 수 있도록 위험한 작업에 해당하는 특별교육을 실시하여야 한다.

관련부서(기관) 의견

① ♠♠♠♠처는 감사결과를 수용하면서 향후 안전보건교육 자격을 갖춘 ♠♠♠♠처 담당자가 ★★★★★처에 대한 안전보건교육을 실시하고, 나아가 ★★★★★처에서 자체 교육을 수행할 수 있도록 인력을 양성하겠다는 의견을 제시하였다.

② ○○본부는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

♠♠♠♠처장은

- ① □□ ★★★★★처 근로자에게 안전보건교육을 실시하는 방안을 마련하시고(시정)
- ② 「산업안전보건법」에서 규정한 안전보건교육 관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

(주의)

○○본부장은

- ① 특별교육 대상 작업을 하는 근로자에게 누락된 특별교육을 실시하시고(시정)
- ② 「산업안전보건법」에서 규정한 안전보건교육을 철저히 하시기 바랍니다.(주의)